

广东汕头“7.24”“YD”与“YA****”碰撞 事故调查报告**

编制单位：汕头海事局南澳海事处

**单位地址：汕头市南澳县黄花山管委西长路猴头澳
南澳海事处**

联系电话：0754-86814000

编制时间：2022 年 10 月 13 日

简 介

2022 年 7 月 24 日 0151 时左右，宁波**海运有限公司等所有的“YD**”轮装载 800 吨大桥钢丝拉索从江苏省江阴利港开往广州途中，与从海上进行延绳钓作业后返回南澳云澳渔港的生计船“YA****”船在南澳附近海域（概位：23° 22′ 27″N/117° 06′ 21″E）发生碰撞事故，事故造成“YA****”船翻沉，船上 3 人落水，其中 2 人获救，1 人失踪，直接经济损失 10 万元，构成一般等级的水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，调查组通过现场勘查、询问当事船员、生计船船主和船上人员及云澳镇政府工作人员、调取“YD58”轮 AIS 数据资料，同时对翻沉的生计船进行现场勘验，共获得询问笔录 7 份，现场勘查记录 2 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶及船员相关证书等资料若干份。

经综合分析：“YA3151”生计船作为让路船疏忽瞭望，未履行让路船义务，未及早发现来船并采取有效的避让行动，是造成事故的主要原因；“YD58”轮作为直航船疏忽瞭望、应履行直航船的义务及时采取而未采取最有助于避碰的行动，是事故发生的次要原因。“YA3151”生计船的过失程度较“YD58”轮的过失程度更大，“YA3151”船对本起事故负主要责任，驾驶人员林**是事故的责任人，“YD58”轮负次要责任，船长尤**是事故的责任人。

目 录

一、事故概况与调查取证情况.....	4
二、专业术语和标准用语.....	4
三、事故船舶、船员、船公司概况.....	5
（一）“YA****” 生计船.....	5
1. 船舶概况.....	5
2. 船员概况.....	5
（二）“YD**” 轮.....	6
1. 船舶概况.....	6
2. 船舶检验情况.....	7
3. 船舶安检情况.....	7
4. 船舶配员情况.....	7
5. 船舶公司概况.....	8
四、重要事故因素认定.....	8
（一）天气、海况.....	8
（二）事故水域通航环境情况.....	9
（三）碰撞基本事实分析认定.....	10
五、事故经过.....	15
六、事故救助情况.....	18
七、事故损失情况.....	18
八、事故原因分析及责任判定.....	18
九、调查中发现的问题.....	20
十、安全管理建议和处理建议.....	21

一、事故概况与调查取证情况

（一）事故概况

2022年7月24日0151时左右，宁波**海运有限公司等所属的“YD**”轮装载800吨大桥钢丝拉索从江阴利港开往广州途中，与从海上钓鱼作业结束返回南澳云澳渔港的生计船“YA****”船在南澳附近海域（概位：23° 22′ 27″N/117° 06′ 21″E）发生碰撞事故，事故造成“YA****”船翻沉，船上3人落水，其中2人获救，1人失踪，直接经济损失10万元，构成一般等级的水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，调查组通过现场勘查、询问当事船员、生计船船主和船上人员及云澳镇政府工作人员、调取“YD**”轮AIS数据资料，同时对翻沉的生计船进行现场勘验，共获得询问笔录7份，现场勘查记录2份，水上交通事故报告书1份，船舶及船员相关证书等资料若干份。

二、专业术语和标准用语

AIS Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VHF Very High Frequency 甚高频通信系统

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
全球海上遇险与安全系统

三、事故船舶、船员、船公司概况

（一）“YA*****” 生计船

1.船舶概况

船名 “YA*****”，玻璃钢材质，总长 12.4 米，型宽 2.8 米，主机功率 95 匹（约 70 千瓦），于 2022 年 1 月左右在潮州饶平海山岛建造完工，船上无 AIS、雷达、VHF 等航行设备。该船为汕头市南澳县云澳镇**村林**所有，在云澳镇政府登记并签订《南澳县生计船（竹排机）管理承诺书》后，由云澳镇政府发牌和钉牌，该生计船牌号为 “YA*****”，该生计船受云澳镇政府渔办部门管理，根据承诺书要求，该生计船只用于南澳近海生产和养殖，只能自用，不能出租转借他人。2022 年 7 月 23 日，该船船主将 “YA*****” 船出租给林**使用。



图 1：“YA*****” 船

2.船员概况

事故发生时，该生计船上共有 3 名人员，分别是林**、

翁**、王**；林**负责驾驶该生计船，其余 2 人正在船头收拾渔获和延绳钓具。

林**，男，1968 年 7 月 20 日出生，福建省霞浦县人，身份证号：352225*****7，事故中落水获救。

翁**，男，1971 年 10 月 13 日出生，福建省宁德县人，身份证号：352221*****9，事故中落水获救。

王**，男，1970 年 2 月 10 日出生，福建省霞浦县人，身份证号：352225*****3，事故中落水失踪。

（二）“YD58” 轮

1.船舶概况

船名	YD**			船籍港	宁波
船舶种类	干货船	船体材料	钢质	货舱数	1
总吨	497	净吨	278	参考载货量	960 吨
总长（米）	54.6	型宽（米）	8.85	型深（米）	4.2
主机	内燃机	功率	218KW	航区	沿海
船舶建造厂/建成年份		浙江宁海 宁海县船舶修造厂/2008 年 1 月 25 日			
船舶所有人		宁波**海运有限公司等			
船舶所有人地址		宁波市**县**乡**路 5 号			
船舶经营人		宁波**海运有限公司			
船舶经营人地址		宁波市**县**乡**路 5 号			



图 2：“YD**” 轮

2.船舶检验情况

“YD**” 轮最近一次检验由浙江省船舶检验局宁波检验处于 2022 年 7 月 7 日在宁波对该船进行临时检验。该船适航证书有效期至 2023 年 1 月 24 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3.船舶安检情况

“YD**” 轮最近一次船舶安全检查于 2022 年 7 月 8 日在防城企沙港由防城港企沙海事处开展，共查出安全缺陷 9 项。经调查，9 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4.船舶配员情况

该轮本航次配备船长 1 人、大副 1 人、二副 1 人、轮机长 1 人，值班水手 2 名，船长兼职 GMDSS 通用操作员。船舶配员和船员持证情况与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，船长尤**与值班水手吴**在驾驶台。

船长尤**，男，1968 年 10 月 1 日出生，持有宁波海事

局 2021 年 4 月 21 日签发的沿海航区未满 500 总吨船舶的船长适任证书和 GMDSS 通用操作员证书，适任证书编号为：BHA131202*****0，有效期至 2026 年 4 月 21 日。

值班水手吴**，男，1973 年 7 月 30 日出生，持有南海事局 2015 年 7 月 9 日签发的无限航区 500 总吨及以上的船舶值班水手适任证书，证书编号为：AMA145201*****5，有效期至 2038 年 7 月 30 日。

5.船舶公司概况

（1）公司概况

宁波**海运有限公司成立于 2011 年 4 月 21 日，系私营企业，从事水路普通货物运输、省际普通货船运输、省内船舶运输。“YD**”轮（497 总吨）未加入公司安全管理体系，“YD**”轮的船长尤**、轮机长尤**与岸上另外 3 人占有该轮股份，其中船长尤**占比最多，达 30%。

（2）事故发生后公司应急反应情况

事故发生后，宁波**海运有限公司无人员到达现场对此次碰撞事故进行应急反应及相关处理工作，善后处理工作均由“YD**”轮船长尤**及船员进行。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

1. 汕头气象台发布的海洋天气预报：23 日 20 时到 24 日 07 时，汕头附近海门晴到多云，南到西南风 4-5 级，能见度

12-25 千米。

2. “YA****” 生计船人员称：事发当时天气海况良好，基本无风浪，能见度良好。

3. “YD**” 轮船员称：事发当时为晴天，西南风 5-6 级；能见度良好，约 5-6 海里。

综上，事故发生时的天气情况为晴、西南风 4-5 级，能见度良好。

（二）事故水域通航环境情况

“YD**” 轮船员陈述事发水域附近当时渔船数量较多。事故发生水域为南澳岛南面附近水域，该水域是岛礁区水域，常年有大量渔船在此作业，作业期间无固定走向，平时以南北走向往返于该水域与云澳渔港。同时，该水域又是国内沿海南北航线中小型船舶的习惯航路，船舶交通流量较大。在该水域内，东西走向的商船与渔船会遇局面复杂多样。



图 3：事故水域通航情况

（三）碰撞基本事实分析认定

1、碰撞时间和地点：时间 2022 年 7 月 24 日 0151 时，地点 $23^{\circ} 22' 27''$ N/ $117^{\circ} 06' 21''$ E。

（1）“YD**” 轮 2022 年 7 月 24 日的《航海日志》记事栏记录“0155 时，在南澳岛之官屿东南方 0.7 海里处与渔船发生碰撞”。

（2）“YA****” 生计船获救驾驶员询问笔录陈述的碰撞时间约为 7 月 24 日 0150 时。

（3）汕头海事局指挥中心 7 月 24 日值班记要记录“0205 时，接 ‘YD**’ 轮报：10 分钟前与一玻璃钢渔船相撞，渔船上 3 人，其中 2 人已被救起，1 人失联，概位 $23^{\circ} 22' 33''$ N/ $117^{\circ} 27' 25''$ E，在南澳岛官屿南侧约 1.5 海里处”

（4）回放 “YD**” 轮 AIS 数据，0150 时 “YD**” 船开始降速，航向 252.5° 。0150 时 46 秒该轮有明显转向和降速，航向 242.2° 。0151 时 31 秒，该轮航向 179.4° 。0152 时该轮航向 103.7° 已完成左转。0155 时，航向为 18.0° ，已完全掉头转向。

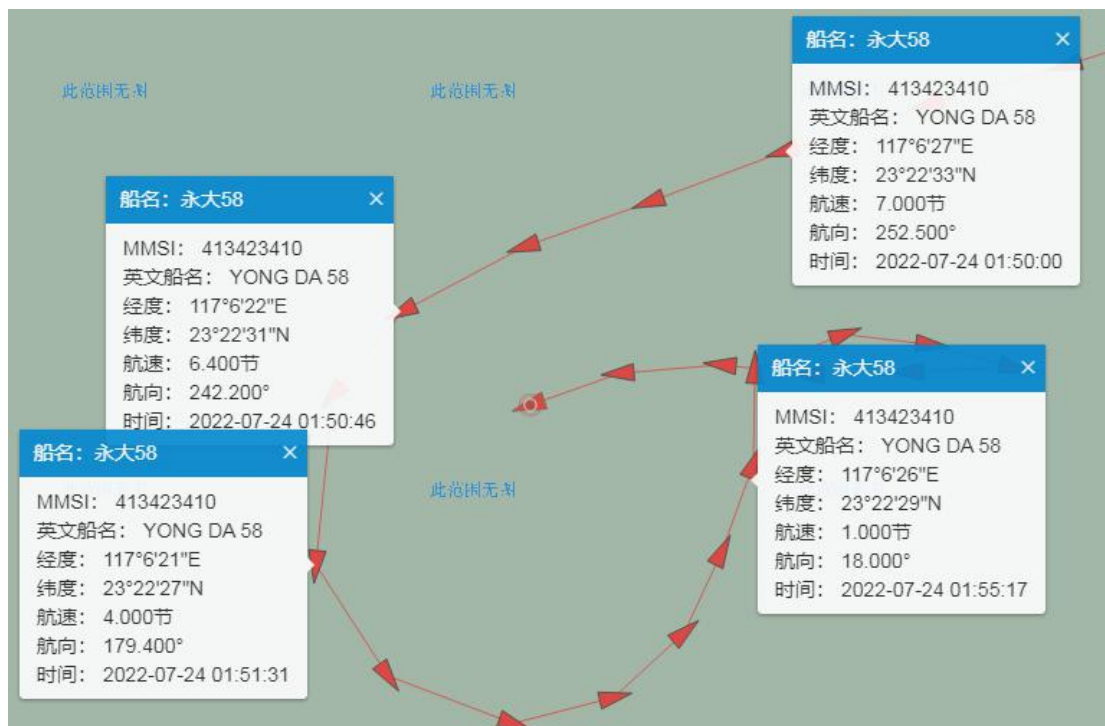


图 4：“YD**”轮碰撞前后轨迹截图

(5) “YD**”轮船长询问笔录陈述的碰撞时间为 7 月 24 日 0200 时，地点为 23° 22′ 36″ N/117° 06′ 12″ E；碰撞前已减速、操左舵 30°，船首向已转至 200° 左右。

综上，在 0150 时 46 秒至 0151 时 31 秒之间，“YD**”轮转向和降速明显，航向从 242.2° 转至 179.4°，经过 200°，故认定碰撞时间为 2022 年 7 月 24 日 0151 时，0151 时的船位 23° 22′ 27″ N/117° 06′ 21″ E 为碰撞地点。

2、碰撞角度和部位：碰撞角度在约 60°，碰撞部位为“YD**”轮右锚和“YA****”船右舷船艏舷侧围板。

(1) 根据“YD**”轮提供的事故报告书说明碰撞角度为 45°；“YD**”船长在询问笔录中陈述碰撞角度约 30°，“YA****”生计船航向保持在 320° 左右。

(2) 现场勘验 “YA****” 生计船右舷船艏舷侧围板断裂，右舷船中外侧船壳破损，碰撞痕迹从该生计船船首往船尾方向。

(3) 现场勘验 “YA**” 轮时船员陈述该船右锚首与 “YA****” 碰撞。

综合 AIS 轨迹、现场勘验和船员调查笔录碰撞时两船的航向为 320° / 200° ，认定碰撞角度约 60° ，碰撞部位为 “YD**” 轮右锚和 “YA****” 生计船右舷船艏。



图 5: “YD**” 轮右锚首碰撞部位



图 6: “YA****” 生计船右舷船尾碰撞部位

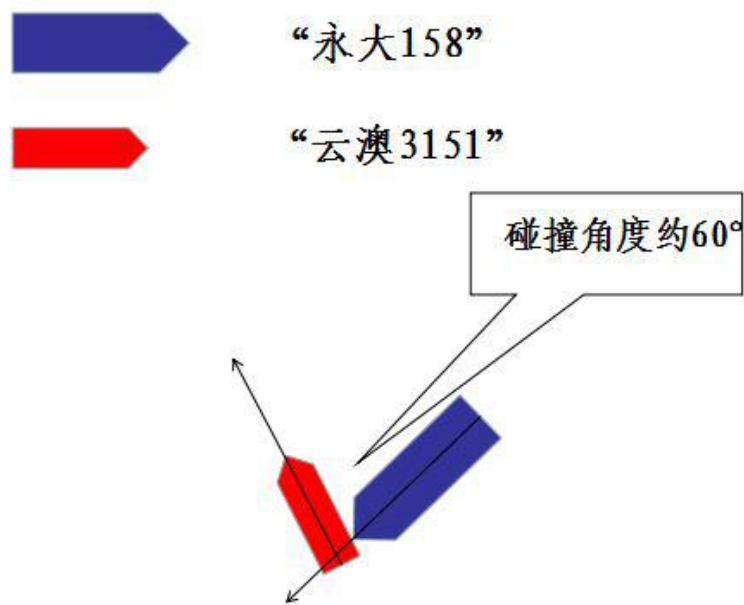


图 7：“YD**”与“YA****”碰撞角度示意图

（四）“YA****” 生计船捕鱼情况认定

“YA****”船获救人员陈述该船出海通过延绳钓进行捕鱼作业；现场勘查“YD**”轮时，该轮船员在事发后收集了部分“YA****”船捕鱼工具，经勘查，该捕鱼工具主要为鱼线和鱼钩组成延绳钓具。根据“2022 年南海伏季休渔的公告”第四条第一款：2022 年伏季休渔的对象是除钓具作业以外的所有捕捞船（含捕捞辅助船）。



图 8：“YA****” 生计船延绳钓具

综上，认定“YA****” 生计船未违反“2022 年南海伏季休渔的公告”要求。

五、事故经过

（一）“YD**” 轮

“YD**” 轮于 7 月 19 日从江苏省江阴利港装载大桥钢丝拉索 800 吨开往广州，7 月 24 日凌晨该轮航行于南澳岛南部水域，能见度良好，水面渔船较多。驾驶台值班人员为船长尤**、值班水手吴**，驾驶台助航设备均正常工作，船舶使用手操舵航行，船长亲自操舵。

约 0142 时，该船航行经过半潮礁灯桩，由于该水域渔船较多，航向 240° - 250° 左右，航速 7.0 节。

约 0146 时，该轮航向 245° 、航速 7.0 节，该轮刚刚避

让了一条无灯光小渔船，随即通过肉眼发现“YA****”生计船亮着捕鱼灯光，结合雷达发现“YA****”船在该轮左前方约 50° /0.6 海里，航向约 320° ，朝着该轮前方快速前进，航速未知（经调查核实航速约 6.5 节），此时船长下令水手使用探照灯向“YA****”闪灯（渔船未发现）。

0149 时，该轮航向 245° 、航速 7.0 节，该轮航向改为 253° ，航速 7 节，经调查此时“YA****”船在“YD**”轮左前 50° /0.25 海里处。

0150 时，船长见“YA****”船没有反应，亲自操舵向左航向少走 15° ，主机转速从 770rpm 降到 680rpm（主机为驾控），而“YA****”船依旧没有反应，船长就用左舵 30° ，主机降到最低转速 600rpm，想让“YA****”船过该轮船首，经调查此时“YA****”船在“YD**”轮左前 50° /0.12 海里处。

0151 时，该轮船首向转到 200° 左右，发现“YA****”船突然停了下来，并开始进入船艏盲区，随后该轮船艏右锚碰撞“YA****”船船艏右舷。

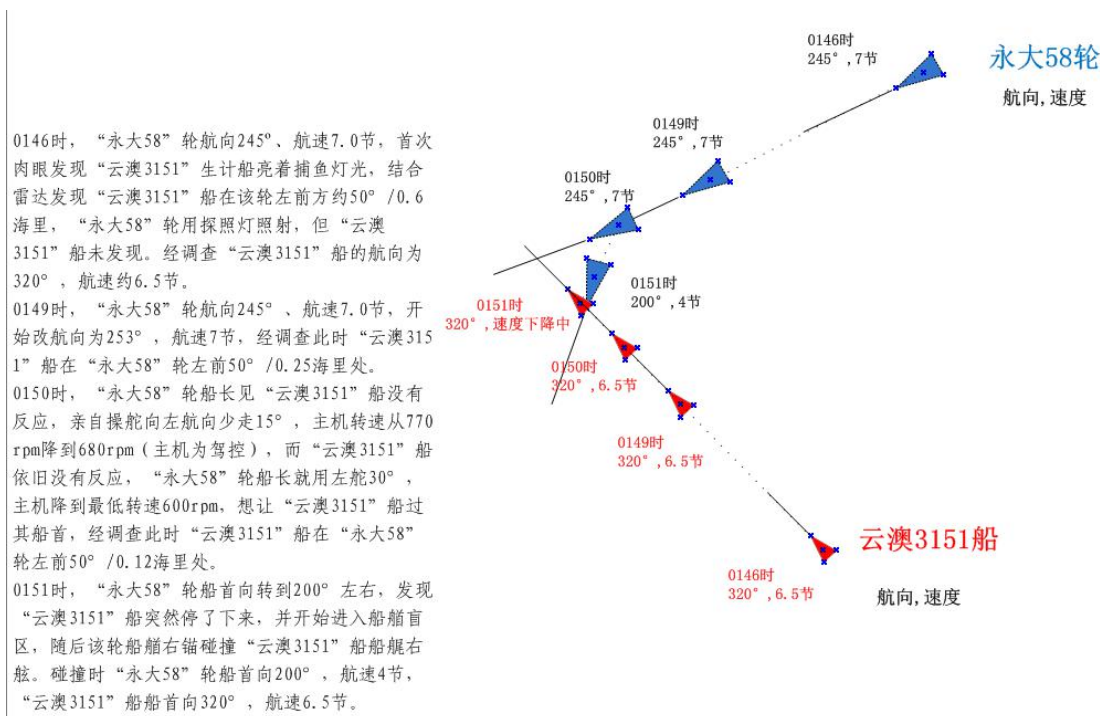


图 9：碰撞示意图

（二）“YA****” 生计船

7 月 23 日 1500 时左右，“YA****” 船从南澳云澳渔港出发，前往乌屿进行延绳钓作业，船员自备了一台定位导航仪，船上共 3 人。

7 月 24 日凌晨，该船结束作业，返航，航向约 320°，航速 6.5 节。林**负责驾驶船舶，其余 2 人在船头收拾渔获和钓具。

0146 时，“YA****” 船继续保向保速。

0149 时，“YA****” 船继续保向保速。

0150 时左右，在船头收拾完东西的 2 人抬头突然发现“YD**” 轮就在该船右舷不到 10 米远处，迅速向驾驶员呼叫，该船驾驶员立即减速停车想让“YD**” 轮过其船头。

0151 时 “YA****” 船在余速前行与左转中的 “YD**” 发生碰撞，该船翻沉，船上 3 人落水；随后 2 人被救起，1 人失踪。

六、事故救助情况

7 月 24 日 0151 时发生碰撞后，“YD**” 轮立即绕回 “YA****” 船旁边，发现有 2 人在 “YA****” 船附近，“YD**” 轮船抛下救生圈，将 2 名落水人员救上船，随后向汕头海事局报告。该轮在发生碰撞水域继续搜救剩余的 1 名落水人员，持续到 0900 时，未能发现落水人员。

7 月 24 日 0205 时，汕头市海上搜寻救助分中心值班室接 “YD**” 轮（1395785****）报告约 10 分钟前与一玻璃钢船相撞，对方船上 3 人落水，2 人已被救起，1 人失联。随即播发航行警告，协调附近过往商渔船、汕头渔政、汕头海警、南海救助局汕头基地等救助力量前往事故地点进行搜救，并派出执法人员及执法船 “海巡 09006” 前往救助。

七、事故损失情况

事故造成 “YA****” 船翻沉，1 人落水失踪，直接经济损失 10 万元，构成一般等级的水上交通事故。

八、事故原因分析及责任判定

事发前能见度良好，生计船没有进行延绳钓作业，双方均为在航机动船，“YD**” 轮航向 240°， “YA****” 船航向 320°， “YA****” 船位于 “YD**” 轮左前方，适用于《1972

年国际海上避碰规则》(以下简称《规则》)的船舶在互见中的交叉相遇局面,“YA****”生计船为让路船,“YD**”轮为直航船。

(一) “YA**”生计船疏忽瞭望以致未履行让路船义务采取有效的避让行动是造成事故的主要原因。**

“YA****”船未保持正规的瞭望,在“YD**”轮用探照灯闪灯照射的情况下,未能及早发现“YD**”轮。在 0150 时该船首次发现“YD**”轮,两船相距已不到 10 米,便立即采取减速停车,导致无法对两船的会遇局面和碰撞危险做出正确的估计,进而采取有效的避让行动。违反了《规则》第五条“每一船舶在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望,以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”、第十五条“当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时,有他船在本船右舷的船舶应给他船让路”、第十六条“须给他船让路的船舶,应尽可能及早地采取大幅度的行动,宽裕地让清他船”的规定。

“YA****”作为让路船,未履行让路船义务,未及早地采取大幅度的避让行动,导致碰撞事故发生。

(二) “YD”船疏忽瞭望、应履行直航船义务采取而未采取最有助于避碰的行动是造成事故的次要原因。**

约 0146 时,“YD**”轮首次发现左前方约 50° 距离 0.6 海里的“YA****”船,两船已经形成紧迫危险局面,但该轮

没有对局面和碰撞危险进行充分的评估，没有及时采取最有助于避碰的行动，而是继续保向保速航行，在 0149 时采取小角度向右多走 8° 的措施，0150 时发现“YA****”船没有反应时才采取降速和向左转向，造成碰撞事故发生，违反了《规则》第五条“每一船舶在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”和第十七条第 2 款“当规定保向保速的船舶，发现本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动”的相关规定。

经综合分析：“YA****”生计船作为让路船疏忽瞭望未履行让路船义务，未及早发现来船并采取有效的避让行动，是造成事故的主要原因；“YD**”船作为直航船疏忽瞭望、应履行直航船的义务采取而未采取最有助于避碰的行动，是事故发生的次要原因。“YA****”船的过失程度较“YD**”轮的过失程度更大，“YA****”船对本起事故负主要责任，驾驶人员林**是事故责任人，“YD**”轮负次要责任，船长尤**是事故责任人。

九、调查中发现的问题

1. “YA****”生计船船主林**违反《南澳县生计船（竹排机）管理承诺书》要求，在本航次中，将该生计船出租给他人（林**）。

2. 云澳镇政府关于生计船（竹排机）的管理工作存在漏洞。对于其所管理的“YA****”生计船被违规出租、非船主人员登船外出作业等行为未能及时发现、制止和处理。

十、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本事故是一起双方互有责任的水上交通事故，为吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

1. 建议南澳县云澳镇政府加强对生计船、船主和参与船舶出租转让等中介行为的监督管理，督促生计船船主按承诺要求使用生计船，打击船主违规出租转让及相关的中介行为，进一步抓严生计船搭乘人员核实，做好生计船及船上人员动态管控。

2. 建议宁波**海运有限公司加强对所属船舶船员的任职培训，督促船员熟悉《1972 年国际海上避碰规则》，加强瞭望，主动及早采取避让措施，防范商渔船碰撞风险。

（二）处理建议

1. 建议云澳镇政府对“YA****”生计船船主林**将生计船出租的行为进行调查处理。

2. 建议对林**涉嫌交通肇事的违法行为移交司法机关。

3. 建议对“YD**”的违规行为进行调查处理。